

일련번호	8	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	추징, 환불	재정상 조치금액	440,655,000원
수감부서 (처리할 부서)	서울동부지사	처분요구일자	2018.8.14.	회신기일	2018.10.13.

시 정 요 구

제 목 담보대용료 정산 미실시

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무개요

서울동부지사는 「직제규정시행세칙」 제16조에 의거 보증업무, 보증사후관리 등을 담당하고 있다.

서울동부지사는 ○○○○○○(주) ○○ ○○ 미소지움 외 5개 사업장에 대한 주택분양보증서를 발급하고, 사업부지에 대하여 소유권 미확보를 사유로 담보대용료를 아래와 같이 받았다.

[표1] 담보대용료 수납 내역

(단위 : 천원)

고객명	사업장명	보증서 발급일	보증기간	기수납 담보대용료
		2015.7.8.	'15.7.8.~'18.4.30.	431,305
		2015.11.6.	'15.11.6.~'18.9.30.	490,219
		2016.3.3.	'16.3.3.~'18.7.31.	651,005
		2016.3.9.	'16.3.9.~'18.11.30.	73,427
		2016.3.31.	'16.3.31.~'19.2.28.	359,296
		2016.4.20	'16.4.20.~'18.9.30.	43,303
환불금액 합계				2,048,555

2. 관계법령 등(판단기준)

2016.8.31. 이전 「보증규정시행세칙」 제13조(담보대용료율 및 산정방법)에 따르면 담보대용료는 담보취득대상금액에 대하여 보증서 발급일로부터 사용검사에 정월의 말일까지를 기준으로 산정하고, 담보취득사유가 해소된 경우에는 입주자모집공고승인일로부터 담보취득사유 해소일까지의 기간으로 정산하도록 규정하고 있다. 따라서 서울동부지사는 아래와 같이 담보대용료를 정산하여 추징 또는 환불하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 서울동부지사는 ○○○○○○(주) ○○ ○○ 미소지움 외 5개 사업장에 대하여 담보대용료 정산을 현재까지 실시하지 않고 있다.

[표2] 담보대용료 정산 내역

(단위 : 천원)

고객명	사업장명	보증서 발급일	보증기간	기수납 담보대용료	정산 담보대용료	증감 담보대용료
		2015.7.8.	'15.7.8.~'18.4.30.	431,305	73,768	-357,537
		2015.11.6.	'15.11.6.~'18.9.30.	490,219	539,951	40,536
		2016.3.3.	'16.3.3.~'18.7.31.	651,005	633,403	-17,602
		2016.3.9.	'16.3.9.~'18.11.30.	73,427	58,402	-15,025
		2016.3.31.	'16.3.31.~'19.2.28.	359,296	354,469	-4,827
		2016.4.20	'16.4.20.~'18.9.30.	43,303	31,511	-11,792
환불금액 합계				2,048,555	1,691,504	-366,247

관계부서 의견 서울동부지사는 감사결과에 별다른 이의를 제기하지 않았으며, 즉시 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울동부지사장은 ○○○○○○(주) ○○ ○○ 미소지움 외 5개 사업장에 대하여 재산정한 담보대용료에 따라 406,783,000원을 환불하시고, 40,536,000원을 추징하시기 바랍니다.(시정)